江苏省昆山市人民法院
民事判决书

(2024)苏0583民初12376号

原告（被告）：祁超，男，1981年2月6日出生，汉族，居民身份证号码320925198102061419，住江苏省建湖县安康路36号304室。

委托诉讼代理人：杨淑倩，上海辉岩律师事务所律师。

被告（原告）：武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司，住所地湖北省武汉市东西湖区七支沟、团结大道北2单元21层1号(8)。

法定代表人：陈东，公司董事长兼总经理。

委托诉讼代理人：陈青怡，女，公司员工。

祁超与武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司（以下简称仁和公司）劳动合同纠纷一案，在昆山市劳动人事争议仲裁委员会作出昆劳人仲案字〔2023〕第9339号仲裁裁决后，双方均不服该裁决，分别向本院和湖北省武汉市东西湖区人民法院提起诉讼。其中，祁超起诉仁和公司案件，本院经诉前调解程序后于2024年5月11日立案受理（案号：2024苏0583民初12376号）。仁和公司向湖北省武汉市东西湖区人民法院起诉祁超案件，祁超在答辩期间提出管辖权异议。2024年3月25日，湖北省武汉市东西湖区人民法院出具（2024）鄂0112民初2659号民事裁定书，裁定将该案移送本院处理。本院因此于2024年5月11日立案受理了仁

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

和公司起诉祁超案件（案号：2024苏0583民初12379号）。诉讼过程中，本院经审核后裁定将12379号仁和公司起诉祁超案件并入本案12376号祁超起诉仁和公司案件一并审理。2024年6月24日，本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告祁超及其委托诉讼代理人杨淑倩、被告仁和公司的委托诉讼代理人陈青怡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告祁超向本院提出诉请：1、仁和公司支付2023年1月份拖欠工资8527元；2、仁和公司支付经济补偿金89533.5元（8527元/月×10.5）；3、诉讼费用由仁和公司承担。事实和理由：2013年5月21日，我入职仁和公司处，岗位为会计授课老师，工作地址位于昆山市人民北路1号。2023年8月底，仁和公司单方跨省域调整我的工作地址，降低我的薪资待遇。入职以来，我一直在江苏省昆山校区工作，至今已长达十年多时间，此期间从未变更过工作地址。2023年8月底，仁和公司工作人员侯文倩告知要求我调岗去上海工作并发送9月排课表，要求我前往安亭校区上课，我的排课量被严重降低。仁和公司未与我协商一致即单方调岗，未给予我任何准备时间即要求我准时到岗，又降低我薪资待遇，涉嫌故意刁难。我的经常居住地在昆山，若调整工作地点就无法照顾家庭。仁和公司没有就调岗的具体内容与我协商沟通，仅单方面通知我前往安亭校区授课并严重减少我的课时量，降低我的收入，以此达到逼迫我离职的目的。我入职仁和公司后在昆山地区工作生活十多年，客观而言，我难以不顾家庭生活前往异地就职。在调岗时我已将此情况告知仁和公司，但公司在昆山分校区9

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

月份仍有课程情况下，将我的上课地点从昆山跨省调整到上海市，属于对我劳动权益的重大不利变更，超出合理范围。我身体不好，不适合长途的上下班时间，家人也需要经常前往医院治疗，在上海上班会给我和家人生活造成严重不便。2023 年 1 月，我的实发工资为零，仁和公司该做法违反了《江苏省工资支付条例》的规定。我对仲裁机构裁决的工资和补偿金金额有异议，因此起诉。

被告仁和公司辩称：同我公司起诉意见。

被告仁和公司向本院提出诉请：1、判决我公司无须向祁超支付解除劳动合同经济补偿金 79646.7 元；2、判决祁超向我公司返还多支付的社保费用 4154.67 元；3、诉讼费用由祁超承担。庭审中，仁和公司就诉请 2 变更为要求祁超返还公司已缴纳的 2023 年 9 至 11 月期间社保和公积金费用共计 6590.64 元[（单位应缴 1384.89 元/月+个人应缴 811.99 元/月）×3]。事实和理由：2013 年 5 月，祁超入职我公司，岗位为授课老师。鉴于我公司系全国性连锁培训机构，授课老师入职后需根据公司工作需要变动或调整工作岗位。为使祁超对这一工作性质有清楚认识，以利其根据个人情况接受公司要求作出入职选择，双方特意在《劳动合同书》第 2 条第 3 款中对祁超的工作地点进行了明确约定，并对该条款作加粗加黑字体方式予以提示。公司《员工手册》第 2.3 条亦规定，合同期限内公司可以根据经营需要合理调整员工工作岗位和工作地点，员工应服从调动和安排。前期，我公司生产经营业务稳定，出于尽可能照顾目的，公司对祁超入职后的的工作地点未作调整，但此不代表劳动合同中双方对工作地点可能变更的约定。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

后受疫情和经济环境影响，我公司昆山校区长期处于亏损状态，生源枯竭，线下面授课程开班不足，多数时间不能组班开课。我公司为减少损失被迫决定将昆山校区线下面授课程与其他校区合并，因此将包括祁超在内的所有面授老师的工作地点就近进行合理调整。此系公司面临严峻生存危机情形下行使的经营自主权，并非针对祁超，不具有侮辱性和惩罚性，不违反双方签订的劳动合同约定，也没有超出祁超签约时的预期。出于对祁超的特别照顾，我公司将其调整至离原校区最近的上海嘉定校区进行授课，其他老师则有被安排至更远的其他校区上课。昆山校区距离嘉定校区通勤距离不到25公里，有转道交通直达，通勤时间在1小时内，符合一线城市正常的通勤情形，没有显著增加祁超的通勤负担。在调整工作地点过程中，公司多次安排区域负责人、人事部门工作人员与祁超进行沟通，亦承诺对祁超因工作地点调整增加的负担在合理范围内解决。2023年8月24日，公司通知祁超至上海嘉定校区参加工作，又分别于8月31日、9月28日向其发送排课通知，但祁超均予拒绝。自2023年8月23日起，祁超在未与公司知会也未作交接情况下自行离开公司，再未返岗。2023年10月7日，祁超申请劳动仲裁，单方解除了与我公司之间的劳动合同。我公司认为，根据工资收入转账凭证，祁超离职前十二个月平均工资为6084.5元。另，我公司一直挽留祁超返岗继续工作，并为其缴纳社会保险费（含单位和个人应缴部分）至2023年11月份。鉴于仲裁机构确认双方劳动关系于2023年8月31日解除，故我公司没有为祁超缴纳2023年9月以后社保费用的义务。公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

为祁超多缴纳的三个月社保4154.67元属于祁超从公司处获得的不当得利，祁超应予返还。

原告祁超辩称：仁和公司提出的诉请2没有事实和法律依据。仁和公司没有依法为我缴纳2013年5月至2014年2月期间的社保费用，故我不仅不应返还公司所谓多交三个月的社保和公积金费用，反而公司还欠我十个月的社保费用。另，该项请求未经劳动仲裁前置程序，应由仁和公司另案主张。其他意见同我方起诉意见。

本院结合当事人陈述及在案证据情况，认定事实如下：

2013年5月21日，祁超入职仁和公司处担任会计授课老师，工作地址位于昆山市人民北路1号，工资结构包括课酬工资（约占工资总额的90%）、试听及宣讲提成、捆绑服务及帮扶提成、有责课消费奖励提成、工龄工资构成等。双方自2020年1月1日起签订了无固定期限劳动合同，其中第2条第3款约定：乙方（祁超）清楚并知晓甲方（仁和公司）为全国连锁企业，甲方集团总部所在地为湖北省武汉市，本次劳动关系建立后应受武汉市相关法律法规约束，暂定乙方前三个月工作地点为甲方分/子公司所在地的昆山，后续甲方可以根据生产经营需要调整乙方工作地点至甲方总部所在地或甲方投资控股的其他子公司、分公司、法定代表人控制的关联公司等企业所在地，乙方对此同意并无异议。仁和公司为祁超缴纳了2014年3月至2023年11月期间的社会保险费。

2023年1月，仁和公司受疫情影响通知全体员工放假1个月，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

该月祁超实际未出勤，公司也未向祁超发放该月工资。庭审中，双方一致确认，2023年1月份社保和公积金费用中应由祁超个人承担的金额共计811.99元已由仁和公司在2023年2月份时一并扣付。

祁超在仁和公司处昆山校区最后出勤时间为2023年8月24日。该日，仁和公司因昆山校区严重经营困难、开班人数不足、拟自2023年9月26日关停该校区全部线下课程等原因，通知祁超至上海嘉定校区（注：具体地址为上海市嘉定区安亭镇墨玉路29号）上课。2023年8月28日、31日，仁和公司向祁超出具嘉定校区排课通知，要求祁超自2023年9月起至嘉定校区上班，该月为祁超安排57课时，逾期未报到则视为旷工。2023年8月31日，祁超回复公司表示其不同意至嘉定校区上课，此后再未出勤。

2023年9月19日，祁超填写《劳动纠纷调解申请书》，要求仁和公司支付赔偿金。之后，祁超申请劳动仲裁，昆山市劳动人事争议仲裁委员会于2023年10月7日正式受理此案。仲裁期间，祁超提交了《变更仲裁请求申请书》，要求仁和公司支付：1、2023年1月份拖欠工资8527元；2、经济补偿金89533.5元。祁超认为，仁和公司未经协商一致单方调整工作地点也未提供住宿、交通等便利条件，属于不提供劳动条件，公司还存在未及时足额支付2023年1月份工资、未足月缴纳社保费用的情形。祁超据此主张仁和公司应支付经济补偿金。仲裁机构认定祁超与仁和公司的劳动合同关系自2023年8月31日起解除，祁超解除劳动合同前平均工资为7585.4元/月。2023年12月15日，仲裁机构作出裁

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

决：由仁和公司向祁超支付解除劳动合同经济补偿金 79646.7 元、2023 年 1 月工资 7585.4 元，合计 87232.1 元。现祁超不服该裁决中的月均工资认定标准，仁和公司不服经济补偿金裁决结果，双方分别诉至法院，由此引起案涉纠纷。另，仁和公司根据仲裁机构认定的合同解除时间及公司实际为祁超缴纳社保和公积金费用至 2023 年 11 月的事实，于诉讼中提出要求祁超返还 2023 年 9 月至 11 月期间垫付的社保和公积金费用损失。

本院认为，关于原告祁超主张的 2023 年 1 月份工资。该月被告仁和公司因疫情原因安排员工放假。根据法律规定，用人单位非因劳动者原因停工、停产、歇业，在劳动者一个工资支付周期内的，应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资。据此，祁超主张仁和公司支付该月工资符合法律规定，可以参照祁超此前工资标准予以支持。现仲裁机构经核算裁决仁和公司向祁超支付 2023 年 1 月工资 7585.4 元，仁和公司对此项裁决结果并未提出异议，该核算金额也对祁超有利，故本院支持仁和公司向祁超支付 2023 年 1 月工资 7585.4 元。

关于原告祁超主张的经济补偿金。2023 年 8 月 31 日，祁超收到仁和公司的排课通知后明确表示不同意至上海校区授课，此后也再未出勤，此时可视为祁超主观上再无履行合同的意愿，客观上也无继续履行合同的行为，故本院认定双方劳动关系自 2023 年 8 月 31 日起解除。从双方的争议经过来看，仁和公司因昆山校区业务萎缩和经营困难决定关停该校区，根据劳动合同约定并综合其他因素决定将祁超安排至上海市嘉定校区授课，祁超认为公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

此项安排并未与其协商一致，该种安排客观上也对其工作、生活造成严重不便，因此不同意该种工作地点变更。本院认为，劳动者的工作地点是指劳动者提供劳动的主要场所，该内容系劳动合同的必备条款，除了部分工作岗位外，一般而言工作地点比较固定，劳动者也围绕该固定工作地点形成相对稳定的家庭生活以及社会交往关系，该利益应当予以保护。本案中，双方签订的劳动合同中虽就仁和公司单方调整祁超工作地点作了概括性授权的约定，但考虑到用人单位较之劳动者在缔约过程中天然具有优势地位，故仁和公司在实际行使调整工作地点的权利时仍应审慎，不能超过合理界限。现仁和公司因昆山校区关停而将祁超安排至上海市嘉定校区工作，该跨域调动客观上确实会对祁超的工作和生活产生明显不便。现祁超原多年所在昆山校区客观上已无法经营，仁和公司与祁超就工作地点变更至上海地区也无法达成一致意见，可以认为仁和公司已无法按照劳动合同约定以及实际履行的工作地点（即昆山校区）继续提供劳动条件，双方的劳动合同关系无法继续维系，此种情形符合用人单位应当向劳动者支付经济补偿的情形，故关于祁超主张仁和公司支付经济补偿金的请求于法有据，应予支持。关于祁超解除劳动合同前十二个月的平均工资，本院依据2022年9月至2023年8月期间仁和公司向祁超实际发放的工资金额，计入本院上述认定的2023年1月份工资金额，同时结合仁和公司该期间为祁超代扣代缴的社保、公积金和税务费用后，核定祁超解除劳动合同前平均应发工资为8206.77元/月，再结合祁超在仁和公司处工作年限，支持仁和公司向祁超支付经

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

济补偿金86171.09元（8206.77×10.5）。

关于仁和公司诉讼中新增的要求祁超返还2023年9月至11月社保和公积金费用的请求，仁和公司明确其请求权基础为劳动争议。祁超抗辩该项请求未经劳动仲裁前置程序，不同意在本案中处理。本院经审核后认为，祁超的辩解意见符合法律规定，故本院对仁和公司该项请求在本案中暂不予理涉。

综上，依照《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条的规定，判决如下：

一、被告武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告祁超支付2023年1月工资7585.4元。

二、被告武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告祁超支付解除劳动合同经济补偿金86171.09元。

被告武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司履行上述两项付款义务合计93756.49元的，应付至原告祁超指定的下述账户：户名--祁超，开户行--中国建设银行昆山中山路支行，账号--6217002000004585743。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

两案案件受理费减半收取后合计10元，由原告祁超、被告武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司各自负担5元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。

本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、损毁财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制高消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

审　判　员　王丹妮

昭山市人民法院

本件与原件核对无异

二〇二四年八月五日

书　记　员　张丽雅

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

法律文书履行提示

人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险:

一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。

二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。

三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。

四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。

五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:

（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位;

（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;

（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

（五）购买非经营必须车辆；

（六）旅游、度假；

（七）子女就读高收费私立学校；

（八）支付高额保费购买保险理财产品；

（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。

七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App